스타트업·투자

스톡옵션, 주기 전에 확인할 3가지

연봉 대신 주는 약속에도 절차가 있습니다

공인회계사 이호현 · 삼도회계법인

@ericleehohyun

아무렇게나 줄 수 없습니다

스톡옵션은 상법과 벤처기업법이 정한 **절차**를 따라야 합니다. **정관 근거**와 **주주총회 결의**가 먼저입니다.

한도와 대상에도 제한이 있습니다

누구에게 얼마까지 줄 수 있는지 **제한**이 있습니다. 절차를 어긴 부여는 나중에 **무효 다툼**의 씨앗이 됩니다.

세금은 '행사할 때' 붙습니다

받을 때가 아니라 **행사해서 주식을 취득하는 순간 행사이익**에 세금이 붙습니다. 시가와 행사가의 차이가 클수록 세금도 커집니다.

행사가격이 핵심 변수입니다

행사가격은 마음대로 정할 수 없고 **시가 기준**의 제약이 있습니다. 비상장사라면 그 시가를 **어떻게 평가하느냐**가 먼저입니다.

지금 확인할 것

· **정관**에 스톡옵션 근거가 있는지 · 벤처기업 임직원 **비과세·납부 특례** 요건이 되는지 설계 검토는 **이호현 회계사에게 문의**하세요.